



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000993408

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0002550-72.2016.8.26.0368/50000, da Comarca de Monte Alto, em que é embargante BRUNO ALBERTO DA SILVA, é embargado COLENDIA 10ª CÂMARA DO 5º GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.

São Paulo, 29 de novembro de 2018.

RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Embargos de Declaração nº 0002550-72.2016.8.26.0368/50000

Embargante: Bruno Alberto da Silva

Embargado: Colenda 10ª Câmara do 5º Grupo de Direito Criminal

Comarca: Monte Alto

Voto nº 34.697

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vícios no julgado - Inocorrência – Matéria probatória explicitamente enfrentada no v. acórdão – Rediscussão de matéria probatória que não tem lugar em sede de embargos - Embargos rejeitados.

Embargos de declaração opostos contra o venerando acórdão da Colenda Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, proferido em apelação criminal (fls. 251/256), apontando, para fins de prequestionamento, omissões e contradições no julgado no que concerne ao exame percuciente das provas (fls. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela rejeição (fls. 11/16).

É O RELATÓRIO.

Os embargos de declaração devem ser conhecidos, haja vista que preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, contudo, em que pesem os argumentos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

despendidos pelo embargante, o fato é que os indigitados vícios não se verificam no v. acórdão.

Com efeito, no tocante à valoração das provas, tenho que a culpabilidade do embargante restou bem esclarecida no v. acórdão, não passando despercebidas as divergências nos relatos da ofendida, as quais, todavia, não lhe retiraram a credibilidade, conforme exaustivamente mencionado na decisão do colegiado.

Não há qualquer vício de fundamentação na valoração das provas colacionadas, sendo os diversos elementos de convicção analisados de forma percuciente e devidamente confrontados.

É evidente que as provas produzidas foram reexaminadas, ampla e irrestritamente, de modo que não se mostra razoável impor ao julgador o ônus de se pronunciar explicitamente sobre todas as questões suscitadas. Imperioso, sim, haja motivação e, na espécie, o v. acórdão não afrontou a ordem constitucional e infraconstitucional vigentes.

A decisão, reafirmo, apoiou-se em prova robusta, suficiente para atribuir a responsabilidade criminal ao embargante, não ficando o órgão colegiado obrigado a rechaçar ou a acolher todos os



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

argumentos, um a um, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.¹

Não havendo qualquer vício a ser sanado, os embargos devem ser rejeitados, consignando-se que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.

Posto isto, meu voto rejeita os embargos de declaração.

RACHID VAZ DE ALMEIDA

Relatora

¹ RJTJESP 115/207.